

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2823/2536

นาง กิ่ง แก้ว บุญ สิน สุข
นาง มณี จิระกันต์ศักดิ์ เจริญ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 86, มาตรา 90, มาตรา 93, มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นผู้เช่าอาคารของวัด จ.ได้ตกลงโอนสิทธิการเช่าอาคารดังกล่าวให้โจทก์ ซึ่งผู้ให้เช่ายินยอมด้วย และตกลงทำสัญญาเช่าดังกล่าวให้โจทก์ หลังจากโจทก์ได้ทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าแล้ว จำเลยหาได้ส่งมอบอาคารดังกล่าวให้โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินพร้อมส่งมอบอาคารดังกล่าว ให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยและชดใช้ค่าเสียหาย ดังนี้คำฟ้องโจทก์ได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง ข้อความที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์มิได้บรรยายฟ้องไว้ั้นเป็นเพียงรายละเอียดซึ่งโจทก์มีสิทธินำพยานหลักฐานมาสืบในชั้นพิจารณา ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานจำเลยนัดแรก เมื่อถึงวันนัดจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างว่าทนายจำเลยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานจำเลย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2530 จำเลยนำพยานมาสืบเพียงปากเดียว ศาลชั้นต้นให้เลื่อนไปสืบพยานจำเลยในวันที่ 3 และ 24 กันยายน 2530 ซึ่งจำเลยนำพยานมาสืบเพียงวันละ 1 ปาก ศาลชั้นต้นให้เลื่อนไปสืบพยานจำเลยในวันที่ 5 และ 19 พฤศจิกายน 2530 จำเลยมีพยานมาสืบในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2530 เพียงปากเดียว ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานที่เหลือในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2530 โดยกำชับให้จำเลยนำพยานมาสืบ

ให้เสร็จเมื่อถึงวันนัดจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีโดยอ้างว่าพยานป่วยกระทันหันเป็นโรคท้องร่วงอย่างแรง โดยมีได้ส่งใบรับรองแพทย์ต่อศาล ดังนี้ พฤติการณ์ในการดำเนินคดีดังกล่าวของจำเลยแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาประวิงคดีให้ชักช้า ที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและให้งดสืบพยานชอบแล้ว นางสาวก.เป็นพยานคู่กับโจทก์ซึ่งรู้เห็นเหตุการณ์ร่วมกันแต่เบิกความคนละวันกัน เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นและทนายจำเลยได้ถามค้านพยานปากนี้แล้ว จำเลยจึงไม่เสียเปรียบเมื่อศาลเห็นว่าคำเบิกความของนางสาวก.เป็นที่เชื่อถือได้ก็ชอบที่จะรับฟังคำเบิกความของนางสาวก.ได้ ข้อเท็จจริงตามเอกสารบางฉบับ โจทก์เพียงใช้ประกอบคำเบิกความของพยาน มิได้เป็นประเด็นโต้เถียงกันในคดีและเอกสารบางฉบับจำเลยก็ยอมรับข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในเอกสารนั้นแล้ว แม้โจทก์มิได้ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวต่อศาลหรือมิได้ส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่จำเลย ศาลย่อมรับฟังข้อเท็จจริงตามที่โจทก์นำเสนอได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยตกลงโอนสิทธิการเช่าอาคารให้แก่โจทก์ซึ่งผู้ให้เช่ายินยอมด้วยแล้ว ผู้ให้เช่าจึงตกลงทำสัญญาเช่าอาคารดังกล่าวให้โจทก์ จำเลยตกลงจะขนย้ายทรัพย์สินพร้อมด้วยบริวารออกจากอาคารและส่งมอบอาคารดังกล่าวให้โจทก์ในวันที่โจทก์ทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่า แต่หลังจากโจทก์ทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าแล้ว จำเลยไม่ส่งมอบอาคารดังกล่าวให้โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินพร้อมทั้งส่งมอบอาคารให้แก่โจทก์ และชดเชยค่าเสียหาย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า เมื่อปี 2518 จำเลยทำหนังสือสัญญาเช่าอาคารของวัดจักรวรรดิราชาวาส จำเลยโอนสิทธิการเช่าอาคารดังกล่าวให้แก่โจทก์เพื่อคำ

ประกันการชำระหนี้จำนวน610,000 บาทให้โจทก์ แต่โจทก์ก็ไม่ชำระหนี้จำนวน 610,000 บาทแก่จำเลย โจทก์เองเป็นฝ่ายผิดสัญญา ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ขอให้ยกฟ้องของโจทก์ และบังคับให้โจทก์ชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยแก่ จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ได้ชำระค่าโอนสิทธิการเช่า610,000 บาท ให้ จำเลยครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินพร้อมส่งมอบอาคารเลขที่ 195 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ให้แก่โจทก์ในสภาพที่เรียบร้อย ให้จำเลยและบริวารใช้ค่าเสียหาย 40,000 บาท และชดใช้ค่าเสียหายอีกเดือนละ 5,000 บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยและบริวารจะส่งมอบอาคารให้แก่โจทก์ในสภาพที่เรียบร้อยส่วนฟ้อง แยกของจำเลยให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ตามที่โจทก์และจำเลยนำเสนอรับกัน และไม่ได้เถียงกันว่า อาคารพิพาทคือตึกแถวเลขที่ 195 ถนนจักรวรรดิ แขวง จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารของวัดจักรวรรดิราชาวาสตั้ง อยู่ริมถนนจักรวรรดิซึ่งเป็นถนนใหญ่ในบริเวณสำเพ็งและอยู่ใกล้ที่จอดรถโดยสาร ประจำทาง เดิมจำเลยเป็นผู้เช่าอาคารพิพาทจากวัดจักรวรรดิราชาวาส นายวิธาน จิระ กันต์ศักดิ์เจริญ สามีจำเลยซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีมณีวัฒน์ เป็น

หนี้เงินกู้ยืมโจทก์เป็นเงิน 1,890,000 บาท ได้มอบเช็ครวม 8 ฉบับของห้างหุ้นส่วน จำกัด ศรีมณีวัฒน์ ซึ่งนายวิธานลงชื่อแทนห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวส่งจ่ายเงินรวม 1,890,000 บาท ให้โจทก์ไว้ ในปี 2528 โจทก์ตกลงรับโอนสิทธิการเช่าอาคารพิพาท จากจำเลยในราคา 2,500,000 บาท โดยตกลงหักหนี้จำนวน 1,890,000 บาท ที่นายวิธานเป็นหนี้โจทก์ดังกล่าว และจะชำระเงินส่วนที่เหลือจำนวน 610,000 บาท ให้แก่จำเลย โจทก์ได้รับโอนสิทธิการเช่าอาคารพิพาทจากจำเลยโดยทำสัญญาเช่าอาคารพิพาทกับวัดจักรวรรดิราชาวาสเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 แล้วโจทก์ได้ทำสัญญาเช่าอาคารดังกล่าวต่อมาจนปัจจุบันโดยจำเลยยังคงอยู่ในอาคารพิพาท

ที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องเคลือบคลุมนั้น โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นผู้เช่าอาคารเลขที่ 195 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ของวัดจักรวรรดิราชาวาส ได้ตกลงโอนสิทธิการเช่าอาคารดังกล่าวให้โจทก์ ซึ่งผู้ให้เช่ายินยอมด้วย และได้ตกลงทำสัญญาเช่าอาคารดังกล่าวให้โจทก์ แต่จำเลยซึ่งตกลงจะขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวารออกจากอาคารดังกล่าวพร้อมทั้งส่งมอบให้กับโจทก์ในวันที่โจทก์ได้ทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่า แต่หลังจากโจทก์ได้ทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าแล้ว จำเลยหาได้ส่งมอบอาคารดังกล่าวให้แก่โจทก์ไม่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินพร้อมทั้งส่งมอบอาคารให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยและชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์จนกว่าจะส่งมอบอาคารดังกล่าวให้โจทก์เห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 172 วรรคสอง แล้วข้อความที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์มิได้บรรยายฟ้องไว้นั้นเป็นแต่เพียงรายละเอียดซึ่งโจทก์มีสิทธินำพยานหลักฐานมาสืบในชั้นพิจารณา ไม่จำเป็นต้องบรรยายไว้ในคำฟ้อง คำฟ้องของโจทก์ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุมแต่อย่างใด ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีไปสืบพยานปาก นายวิธาน จิระกันต์ศักดิ์เจริญ สามียจำเลย และมีคำสั่งให้งดสืบพยานปากนี้ ทั้ง ๆ ที่ จำเลยได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีต่อศาลชั้นต้นแล้วว่านายวิธานป่วยเป็นโรคท้องร่วง อย่างแรงไม่สามารถมาเป็นพยานศาลได้ ขอให้มีการสั่งให้ศาลชั้นต้นสืบนายวิธานนั้น ในปัญหานี้ปรากฏว่า หลังจากสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานจำเลย นัดแรกในวันที่ 12 มิถุนายน 2530 เมื่อถึงวันนัดจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี อ้างว่า ทนายความจำเลยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานจำเลย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2530 ซึ่งจำเลยก็นำพยานมาสืบเพียงปากเดียว ศาลชั้นต้นให้ เลื่อนไปสืบพยานจำเลยในวันที่ 3 และ 24 กันยายน 2530 ในวันดังกล่าวจำเลยนำ พยานมาสืบเพียงวันละหนึ่งปาก ศาลชั้นต้นให้เลื่อนไปสืบพยานจำเลยในวันที่ 5 และ 19 พฤศจิกายน 2530 จำเลยมีพยานมาสืบในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2530 เพียงปาก เดียวแล้วขอเลื่อนไปสืบพยานที่เหลืออีกเพียงปากเดียว ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2530 ศาลชั้นต้นอนุญาตโดยกำชับให้จำเลยนำพยานมาสืบให้เสร็จในวันดังกล่าวโดย ไม่ขอเลื่อนอีก แต่เมื่อถึงวันนัดจำเลยก็ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีโดยอ้างว่านายวิธาน ป่วยกระแทกหั่นเป็นโรคท้องร่วงอย่างแรงไม่สามารถมาศาลได้โดยมิได้ส่งใบรับรอง แพทย์ต่อศาลแต่อย่างใด ศาลชั้นต้นเห็นว่าได้กำชับแล้วจะไม่ให้จำเลยเลื่อนคดีอีก พยานปากนี้เป็นสามียจำเลย หากจำเลยตั้งใจจะสืบจริงจึงก็ควรจะนำมาสืบได้ในคราว ก่อน ๆ จึงไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและให้งดสืบพยานปากนายวิธาน ศาลฎีกาเห็นว่า พฤติการณ์ในการดำเนินคดีดังกล่าวของจำเลยแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาประวิง คดีให้ชักช้า ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าวนั้น จึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ ขึ้นเช่นกัน

ที่จำเลยฎีกาว่า นางสาวกิงกาญจน์ ลิปิพันธุ์ เป็นพยานคู่กับโจทก์ ทนายโจทก์ นำนางสาวกิงกาญจน์มาเบิกความในวันหลังที่ตัวโจทก์เบิกความแล้ว ทำให้จำเลยเสียเปรียบในการดำเนินคดีศาลไม่ควรรับฟังคำเบิกความของนางสาวกิงกาญจน์ นั้น เห็น

ว่านางสาวกิงกาญจน์รู้เห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในประเด็นโดยตรงแห่งคดีและโจทก์ได้ระบุน่าเป็นพยานโดยชอบแล้ว แม้นางสาวกิงกาญจน์เป็นพยานคู่กับโจทก์ซึ่งรู้เห็นเหตุการณ์ร่วมกันแต่เบิกความคนละวันก็เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นและทนายจำเลยได้ถามค้านพยานปากนี้แล้ว จำเลยจึงไม่เสียเปรียบเมื่อศาลเห็นว่าคำเบิกความของนางสาวกิงกาญจน์เป็นที่เชื่อถือได้ก็ชอบที่จะรับฟังคำเบิกความของนางสาวกิงกาญจน์ได้ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์มิได้ส่งต้นฉบับเอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.12 จ.18 จ.19 และ จ.25 เป็นพยานต่อศาล ทั้งมิได้ส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้จำเลยทราบก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวันขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93 และมาตรา 90 จึงรับฟังพยานเอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานไม่ได้นั้นเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นตั้งประเด็นข้อพิพาทไว้ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่โจทก์อ้างชำระค่าโอนสิทธิการเช่าแก่จำเลยจำนวน 610,000 บาทจริงหรือไม่ และโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ กับโจทก์เสียหายหรือไม่เอกสารหมาย จ.1 และ จ.18 เป็นสำเนาภาพถ่ายหนังสือเช่าระหว่างวัดจักรวรรดิราชาวาสกับโจทก์ เอกสารหมาย จ.2 เป็นสำเนาภาพถ่ายหนังสือของจำเลยที่มีไปถึงวัดจักรวรรดิราชาวาสขอโอนสิทธิการเช่าให้โจทก์ เอกสารหมาย จ.3 เป็นสำเนาภาพถ่ายเช็คของโจทก์จำนวนเงิน 300,000 บาท โดยมีข้อความเขียนว่าได้รับเช็คดังกล่าวไปจากโจทก์แล้ว ลงชื่อวิธานเอกสารหมาย จ.4 ถึง จ.11 เป็นต้นฉบับเช็คของจำเลยจำนวน 8 ฉบับ ซึ่งจำเลยมอบให้โจทก์เป็นประกันหนี้เงินยืม เอกสารหมาย จ.12 เป็นสำเนาภาพถ่ายหนังสือของพระศรีกิตติโสภณถึงเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส แจ้งเรื่องการโอนสิทธิการเช่าระหว่างโจทก์กับจำเลย เอกสารหมาย จ.19 เป็นสำเนาภาพถ่ายใบอนุโมทนาบัตรและเอกสารหมาย จ.25 เป็นสำเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาเช่าระหว่างวัดจักรวรรดิราชาวาสกับจำเลยเห็นได้ว่าเอกสารบางฉบับโจทก์อ้างส่งต้นฉบับต่อศาลแล้วเช่นเอกสารหมาย จ.4 ถึง จ.11 ทั้งข้อเท็จจริงตามเอกสารหมาย จ.1 จ.4 ถึง จ.11 จ.18 จ.19 และ จ.25 โจทก์เพียงใช้

ประกอบคำเบิกความของพยาน มิได้เป็นประเด็นโต้เถียงกันในคดี ส่วนเอกสารหมาย จ.2จ.3 และ จ.12 จำเลยก็ยอมรับข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในเอกสารนั้นแล้ว นอกจากนี้ เอกสารบางฉบับเช่น เอกสารหมาย จ.2 จ.12 และ จ.25 ก็เป็นเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของวัดจักรวรรดิราชาวาสหรือจำเลย ดังนั้น แม้โจทก์จะไม่ได้ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวต่อศาลหรือมิได้ส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่จำเลย ศาลย่อมรับฟังข้อเท็จจริงตามที่โจทก์นำสืบได้ ฎีกาของจำเลยข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

พิพากษายืน

(ประยูร มูลศาสตร์-ก้าน อันนันทน์-ณรงค์ ตันติเตมิท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ